

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 jomada I 1424 – 22 juillet 2003

146^{ème} année

N° 58

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'entreprise..... **2339**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-1618 du 16 juillet 2003, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le ministère de la santé publique de la République Tunisienne et le ministère de la santé de la Fédération de Russie..... **2340**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Nomination d'un sous-directeur..... **2341**
Nomination d'un chef de service..... **2341**

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public..... **2341**
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 16 juillet 2003, complétant l'arrêté du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire..... **2341**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 16 juillet 2003, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.....	2342
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 16 juillet 2003, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique.....	2342
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2003-1622 du 16 juillet 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002, portant création d'un observatoire national de la jeunesse et fixant son organisation administrative et financière.....	2343
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires.....	2345
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	2345
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.....	2345
Ministère de l'Emploi	
Nomination d'un chef de division.....	2345
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un chargé de mission.....	2346
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2346
 Avis et Communications 	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2347

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'entreprise.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, tel que complété par le décret n° 98-1572 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'une entreprise prévues par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux :

- fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983,

- agents des entreprises et des établissements publics, régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et entreprises publics non régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

- agents des établissements et autres structures publics qui ne sont pas considérés comme des établissements ou entreprises publics au sens de la loi susvisée n° 89-9 du 1^{er} février 1989.

Art. 2. - Le congé pour la création d'une entreprise est accordé par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés au profit des fonctionnaires et agents des établissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce après avis d'une commission technique composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre : président,

- le directeur général des services administratifs et de la fonction publique : membre,

- le directeur général de l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics : membre,

- un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale : membre,

- un représentant du ministre des finances : membre,

- un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie : membre,

- un représentant du ministère dont relève le demandeur du congé : membre.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, un représentant de tout organisme administratif dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit en présence, au moins, de la moitié de ses membres permanents, elle rend son avis à la majorité et la voix du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des services administratifs et de la fonction publique.

Art. 3. - La commission prévue par l'article 2 du présent décret évalue la faisabilité du projet, selon sa nature, sur la base des critères suivants :

- son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une valeur ajoutée élevée,
- sa contribution dans le développement des métiers et activités en place, et ce, en adjoignant les nouvelles technologies afin d'améliorer la productivité et la qualité du produit tout en lui procurant une compétitivité,
- sa contribution dans l'innovation et la créativité dans le cadre des activités artisanales et traditionnelles,
- l'exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des activités de la production agricole ou des industries alimentaires.
- son intégration dans le cadre des orientations générales de l'économie nationale soit de part sa valeur ajoutée ou sa capacité d'exportation ou d'employabilité.

La commission peut, le cas échéant, solliciter l'avis des agences spécialisées dans le domaine de l'investissement.

Art. 4. - La commission prévue par l'article 2 du présent décret doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de prise en charge du dossier, donner son avis sur la demande d'octroi du congé pour la création d'une entreprise ou le renouvellement de ce congé.

Les demandes de congé pour la création d'une entreprise ou son renouvellement sont transmises à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique par les chefs des administrations auxquelles appartient les agents concernés, et ce, pour les fonctionnaires de l'Etat et par les ministres exerçant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des agents des établissements, entreprises et structures publics.

La commission statue sur les dossiers des projets présentés par les demandeurs du congé à la lumière notamment de :

- la situation administrative de l'agent concerné par le congé,
- l'étude de faisabilité du projet,
- le schéma de financement du projet,
- la satisfaction aux conditions juridiques nécessaires pour la réalisation du projet,
- le statut juridique de l'entreprise,
- absence de conflit d'intérêts entre l'activité de l'entreprise à créer et les intérêts de l'administration ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné,
- un rapport avec justifications sur l'avancement de la réalisation du projet dans le cas de renouvellement de congé.

La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pièces jugées nécessaires pour l'étude des dossiers soumis soit à l'occasion de l'octroi du congé ou lors de son renouvellement.

Art. 5. - Sont considérées comme zones de développement régional permettant au promoteur du projet de bénéficier d'un congé avec le maintien d'un demi-traitement, les zones prévues par le décret susvisé n° 99-483 du 1^{er} mars 1999.

Les éléments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnités se rattachant au grade de l'intéressé et celles liées à son emploi fonctionnel, le cas échéant.

Les avantages en nature rattachés à l'emploi fonctionnel ou à la situation administrative de l'intéressé sont remplacés, conformément à la réglementation en vigueur, par leur équivalent en indemnités.

Les éléments constituant le demi-traitement sont fixés par arrêté du chef de l'administration ayant l'autorité de recrutement. Cet arrêté est soumis au visa du Premier ministre.

Art. 6. - Le bénéficiaire du congé pour la création d'une entreprise continue après sa réintégration dans son corps d'origine de bénéficier des indemnités et avantages rattachés à l'emploi fonctionnel dont il était chargé à la date d'octroi de ce congé, et ce, jusqu'à sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant à ses aptitudes dès la première vacance.

Art. 7. - L'agent qui a réintégré son corps d'origine est considéré comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l'entreprise créé par ses soins.

Les dispositions de l'article 5 de loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et l'article 6 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées s'appliquant dans ce cas.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-1618 du 16 juillet 2003, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le ministère de la santé publique de la République Tunisienne et le ministère de la santé de la Fédération de Russie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le ministère de la santé publique de la République Tunisienne et le ministère de la santé de la Fédération de Russie, conclu à Moscou le 28 février 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le ministère de la santé publique de la République Tunisienne et le ministère de la santé de la Fédération de Russie, conclu à Moscou le 28 février 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1619 du 16 juillet 2003.

Monsieur Mohamed Hajjej, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des prévisions météorologiques à l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Par décret n° 2003-1620 du 16 juillet 2003.

Monsieur Abdelaziz Kbaier, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des prévisions météorologiques générales à l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1621 du 16 juillet 2003.

Monsieur Brahim Skander, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions d'inspecteur principal administratif et financier à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 16 juillet 2003, complétant l'arrêté du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 12 novembre 2001.

Arrêtent :

Article premier. - Est complété, le tableau cité à l'article 8 de l'arrêté du 16 janvier 1999 susvisé, comme suit :

Les grades de recrutement	Les disciplines sur lesquelles portent les concours
2 - professeur d'enseignement secondaire	- Russe - Chinois
3 - professeur d'enseignement artistique	- Théâtre

Art. 2. - Sont ajoutées au tableau cité à l'article 10 de l'arrêté du 16 janvier 1999 susvisé, les trois disciplines : théâtre, Russe et Chinois comme suit :

Discipline	Epreuves écrites d'admissibilité			Epreuves d'admission orales et pratiques			
	Epreuve	Durée	Coefficient	Epreuve	Durée de préparation	Durée de présentation et discussion	Coefficient
Théâtre	La rédaction d'une dissertation portant sur l'une des questions du programme	4h	2	Préparation et présentation d'une fiche de leçon	2h	45mn	2
Russe	- Littérature ou civilisation et langue	4h	2	Préparation et présentation d'une fiche de leçon	2h	45mn	2
Chinois	Civilisation et langue	4h	2	Préparation et présentation d'une fiche de leçon	2h	45mn	2

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Sadok Chaâbane

Le ministre de l'éducation et de la formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 16 juillet 2003, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 juillet 2003.

Arrêtent :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'éducation et de la formation et au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et au titre de l'année 2003, deux concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des enseignants du corps interdépartemental de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de la formation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du

ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux deux concours pour chaque ministère est fixé selon chaque discipline conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes au ministère de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie	Total de postes ouverts
Anglais	305	50	355
Informatique	215	50	265

Art. 3. - La date du déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 11 septembre 2003 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux deux concours susvisés sera close le 9 août 2003.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Sadok Chaâbane

Le ministre de l'éducation et de la formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 16 juillet 2003, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements

d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 juillet 2003.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'éducation et de la formation et au titre de l'année 2003, les concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et des professeurs de l'enseignement artistique.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux concours pour chaque discipline est fixé conformément au tableau suivant :

Les disciplines	Le nombre de postes
Arabe	355
Français	355
Philosophie	35
Education islamique	20
Education civique	60
Histoire et géographie	190
Mathématiques	400
Physique	1015
Sciences naturelles	260
Education technique	190
Education plastique	100
Education musicale	65
Génie mécanique	37
Génie électrique	37
Economie	6
Gestion	14
Allemand	20
Italien	20
Espagnol	11
Russe	5
Chinois	5
Théâtre	30

Art. 3. - La date du déroulement des épreuves d'admissibilité est fixée au 11 septembre 2003 et jours suivants.

Art. 4. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement, sise au gouvernorat où il réside.

Art. 5. - La liste des candidatures aux concours susvisés sera close le 9 août 2003.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Décret n° 2003-1622 du 16 juillet 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002, portant création d'un observatoire national de la jeunesse et fixant son organisation administrative et financière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 de 25 juin 2001,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002, portant création d'un "observatoire national de la jeunesse" et fixant son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2953 du 11 novembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 5, 6, 8, 9 et 12 du décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article. 2. (nouveau). - L'observatoire national de la jeunesse a pour objectif d'être à l'écoute des jeunes, de prendre soin de leurs préoccupations et de leurs aspirations, d'identifier leurs besoins et d'en assurer le suivi et d'organiser des consultations qui seront mises à profit dans l'élaboration des plans de développement. Il est chargé notamment :

- d'accueillir les jeunes, de les écouter, de les informer et de les orienter,

- de regrouper en un seul espace les secteurs en charge directe des préoccupations des jeunes et d'assurer la coordination entre ces secteurs,

- de procéder aux sondages d'opinion afin d'identifier les préoccupations des jeunes et leurs besoins et d'en assurer le suivi avec les structures intéressées,

- de procéder aux recherches et aux études d'évaluation et de prospectives ayant trait aux secteurs de la jeunesse,

- de réaliser les consultations périodiques sur les jeunes en coordination avec les structures et les organismes concernés, d'en évaluer les résultats et de les mettre à profit,

- d'organiser des séminaires d'apprentissage et de formation, des rencontres et des journées d'études ainsi que des manifestations en rapport avec les préoccupations des jeunes.

Article. 5. (nouveau). - Le directeur général de l'observatoire assure la direction technique, administrative et financière de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'autorité de tutelle et sur la base des avis du conseil administratif et du conseil scientifique. Il est assisté par :

- le chef de l'unité d'information, de documentation et de suivi,

- le chef de l'unité des recherches, des études, des consultations et des sondages d'opinion,

- le chef de service des affaires administratives et financières.

Le directeur général est chargé notamment :

- d'élaborer le budget de l'observatoire et de veiller à son exécution,

- de représenter l'observatoire dans les actes civils,

- d'établir les programmes de l'observatoire et de planifier leur exécution,

- de soumettre à l'intention de l'autorité de tutelle un rapport annuel concernant l'activité de l'observatoire.

Article. 6. (nouveau). - L'unité d'information, de documentation et de suivi est chargée notamment :

- d'accueillir les jeunes, de les écouter, de les informer, de les orienter et de suivre leurs préoccupations,

- de collecter les documents, les données et les informations portant sur le secteur de la jeunesse auprès des différentes sources et de les classer selon un répertoire de référence,

- de mettre en place une base de données globale relative à l'information de service et de créer une banque d'informations,

- d'œuvrer à la connexion aux réseaux nationaux et internationaux de transmission et d'échange de données et d'informations et notamment celles relatives aux problèmes et aux préoccupations des jeunes.

Cette unité comprend :

- le bureau d'information et d'orientation,

- le bureau de l'édition et de la documentation,

- la cellule d'écoute et de suivi,

- la cellule de l'informatique et de transmission des données.

Article. 8. (nouveau). - les chefs des unités de l'observatoire sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Dans cette position, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Les chefs des bureaux sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Dans cette position, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Les chefs des cellules et le chef de service des affaires administratives et financières sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Dans cette position, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Article. 9. (nouveau). - Le directeur général est assisté dans la gestion de l'établissement d'un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,

- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- un représentant du ministère des sports,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant du ministère de l'emploi,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité.

Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition des ministères concernés,

Le président du conseil administratif peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour du conseil.

Article 12 (nouveau). - Le directeur général est assisté dans les missions d'information, de formation, de documentation et d'études d'évaluation ou de prospectives par un conseil scientifique dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère des sports,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère de l'emploi,
- un représentant de l'institut national des statistiques,
- un représentant de l'institut supérieur d'animation pour la jeunesse et la culture à Bir El Bey,
- un représentant de l'institut de presse et des sciences de l'information,
- un représentant de l'union tunisienne des organisations de jeunesse,
- le chef de l'unité d'information, de documentation et de suivi de l'observatoire,
- le chef de l'unité des recherches, des études, des consultations et des sondages d'opinion de l'observatoire.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition des ministères et des structures concernés.

Le président du conseil scientifique peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour du conseil.

Art. 2. - Est ajouté au décret susvisé n° 2002-1084 du 14 mai 2002, l'article 6 (bis) comme suit :

Article 6 (bis). - L'unité des recherches, des études, des consultations et des sondages d'opinion est chargée notamment :

- de réaliser les consultations périodiques de jeunesse, d'en évaluer les résultats et de les exploiter,
- de réaliser des consultations sectorielles en rapport avec les préoccupations des jeunes,
- de réaliser des études, des recherches et des sondages d'opinion sur la réalité du secteur de la jeunesse et ses perspectives, en coordination avec les structures concernées.

Cette unité comprend :

- le bureau des recherches et des études.
- le bureau des consultations et des sondages d'opinion.
- la cellule de la communication et des relations extérieures.

Art. 3. - Le terme «ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports» énoncé par l'article premier du décret susvisé n° 2002-1084 du 14 mai 2002 est remplacé par le terme "ministère de la culture, de la jeunesse, et des loisirs". De même le terme "ministre de la jeunesse de l'enfance et des sports" énoncé par les articles 4, 11, 13 et 19 du même décret est remplacé par le terme "ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs".

Art. 4. - Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1623 du 16 juillet 2003.

Le docteur Letaief Amel née Omezzine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service : médecine interne et maladies infectieuses).

Par décret n° 2003-1624 du 16 juillet 2003.

Le docteur Houissa Hédia épouse Slimane, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de la Rabta (service : de médecine interne et endocrinologie).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 2003.

Monsieur Ahmed Dhoub est nommé membre représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Ismail Khelil.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 2003.

Monsieur Fethi Zhiwa est nommé, en sa qualité de représentant du doyen de la faculté de médecine de Tunis, membre au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.

MINISTERE DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 2003-1625 du 16 juillet 2003.

Monsieur Moncef Dhaffer, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de division de l'emploi à la direction régionale de Manouba au ministère de l'emploi.

En application de l'article 12 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-1626 du 16 juillet 2003.

Monsieur Boubaker Bachraoui, ingénieur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du développement et de la coopération internationale.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1627 du 16 juillet 2003.

Monsieur Ali Dahman, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2003.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 MAI 2003

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	20 410 982
Avoirs en devises	3 182 189 051
Comptes de coopération économique	313 695 384
Compte courant postal	4 745 721
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	278 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	10 136 767
Effets à l'encaissement	14 983 447
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 333 311
Portefeuille-titres	24 693 599
Immobilisations	13 575 671
Débiteurs divers	31 580 530
Comptes d'ordre et à régulariser	52 174 933
	5 069 371 052
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 708 126 640
Comptes courants des banques et des établis. financiers	91 710 134
Comptes du Gouvernement	630 208 596
Allocations de droits de tirage spéciaux	60 731 844
Autres engagements à vue et à terme	962 283 056
Déposants d'effets à l'encaissement	14 983 447
Comptes de coopération économique	339 768 205
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 015 915
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	6 695 960
Comptes d'ordre et à régulariser	166 280 411
	5 069 371 052

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUIN 2003**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	20 410 982
Avoirs en devises	3 195 428 251
Comptes de coopération économique	313 695 384
Compte courant postal	4 745 721
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	483 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	39 940 689
Effets à l'encaissement	8 473 834
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 693 599
Immobilisations	13 988 898
Débiteurs divers	31 767 948
Comptes d'ordre et à régulariser	53 273 421
	5 295 035 274
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 711 647 123
Comptes courants des banques et des établis. financiers	284 732 062
Comptes du Gouvernement	644 108 504
Allocations de droits de tirage spéciaux	60 731 844
Autres engagements à vue et à terme	974 027 864
Déposants d'effets à l'encaissement	10 837 578
Comptes de coopération économique	339 768 205
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 018 460
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	6 940 377
Comptes d'ordre et à régulariser	173 656 413
	5 295 035 274

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 JUIN 2003**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	20 410 982
Avoirs en devises	3 165 967 415
Comptes de coopération économique	313 642 117
Compte courant postal	4 745 721
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	393 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	18 644 355
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	35 349 890
Effets à l'encaissement	13 838 796
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 693 599
Immobilisations	14 053 260
Débiteurs divers	31 987 868
Comptes d'ordre et à régulariser	56 358 998
	5 179 665 193
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 683 349 933
Comptes courants des banques et des établis. financiers	263 354 493
Comptes du Gouvernement	597 531 173
Allocations de droits de tirage spéciaux	60 731 844
Autres engagements à vue et à terme	943 734 414
Déposants d'effets à l'encaissement	15 838 670
Comptes de coopération économique	339 714 939
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 018 739
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	7 023 836
Comptes d'ordre et à régulariser	179 800 308
	5 179 665 193

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 23 juillet 2003"